

Table of Contents

ETHIOPIAN DIGITAL IDENTIFICATION PROCLAMATION NO. 1284 /2023	3
SECTION ONE: GENERAL PROVISIONS	5
1. Short Title	5
2. Definition	5
3. Scope of Application	9
4. Objectives	9
5. Establishing Instituion	10
SECTION TWO: DIGITAL IDENTIFICATION SYSTEM PRINCIPLES, ENROLLMENT AND SERVICE PROVISION	10
6. Principles	10
7. The Right to get Digital Identification	11
8. Registration System	11
9. Registration System of Personal Data	11
10. Circumstances of Issuance of Digital Identification for Minors	13
11. Unique Number Issuance	14
12. Digital Identification Credential	15
13. Language	17
14. Change of Information of Digital Identification	17
SECTION THREE: RELYING PARTIES AND AUTHENTICATION SERVICE	18
15. Relying Parties	18
16. Authentication Service Provision and Usage	19
SECTION FOUR: PERSONAL DATA PROTECTION, SECURITY, MANAGEMENT AND GRIEVANCE REDRESSAL	20
17. Protection and Security of Personal Data	20
18. Data Fraud or Error	23
19. Personal Data Management	23
20. Grievance and Complaint Redressal	23
SECTION FIVE: MISCELLANEOUS PROVISIONS	24
21. Duty to Cooperate	24
22. Criminal liability	24
23. Repealed Laws	26
24. Transitory rovisions	26
25. Power to Issue Regulation and Directive	26

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር ፲፱
አዲስ አበባ ሚያዝያ ፱ ቀን ፪፻፲፭ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29th Year No 19
ADDIS ABABA, 18th April, 2023

ማውጫ	Content
አዋጅ ቁጥር ፩፻፪፻፹፬/፪፻፲፭ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ መታወቂያ አዋጅገጽ ፲፬፻፯፻፲፭	Proclamation No. 1284/2023 Ethiopian Digital Identification ProclamationPage 14715
አዋጅ ቁጥር ፩፻፪፻፹፬/፪፻፲፭ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ መታወቂያ አዋጅ በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ መታወቂያ ሥርዓት መዘርጋት ነዋሪዎች የመታወቅ መብታቸው እንዲረጋገጥ፣ ሌሎች መብቶችን የመጠቀም እድሎችን ለማስፋት፣ የአገልግሎት ሰጪና ተቀባይ መካከል በሚኖር ግንኙነት ላይ እምነት እንዲዳብር፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የግልጽነት፣ የተጠያቂነት እና የተሳሳጠ አሠራር ሥርዓትን ለመዘርጋት የሚያስችል በመሆኑ፤	PROCLAMATION NO. 1284 /2023 <u>ETHIOPIAN DIGITAL IDENTIFICATION</u> <u>PROCLAMATION</u> WHEREAS, the establishment of a reliable Digital Identification System in Ethiopia ensures the Resident's right to be identified, enhances the ability to exercise other rights, improves trust between service providers and residents, creates a nationwide enabling environment to ensure transparency, accountability and efficiency;

በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የበለፀገ፣ ዘርፍ ተሻጋሪ፣ መሠረታዊ የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት መዘርጋት፣ ሀገራዊ ልማትን በአግባቡ ለማቀድ፣ ምጣኔ ሃብታዊ ሽግግር ለመፍጠር፣ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፣ የሀብት ብክነትን ለመቀነስ፣ ፖሊሲዎች ሲቀረጹ እና የልማት ሥራዎች ሲከናወኑ ድግግሞሽን ለመቅረፍ እና አካታችነትን ለማጎልበት የሚረዳ በመሆኑ፤

የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ በመዘርጋት፣ አስተማማኝ፣ ተደራሽ እና ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ሥርዓትን ማጎልበት፣ የሀገሪቱን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት እና ተግማችነትን ለማሳደግ፣ የነዋሪዎችን ሁለንተናዊ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥና የፍትሕ ሥርዓቱን ለማጠናከር የሚረዳ በመሆኑ፤

ሁሉን አቀፍ፣ ወጥና አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ የሀገሪቱ ነዋሪዎች የሚመዘገቡበትን ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት በመዘርጋት እና የተመዘጋቢዎችን መረጃ በመያዝ የዲጂታል መታወቂያ አጠቃቀም ሥርዓትን ሕጋዊ መሠረት እንዲኖረው ለማድረግ፣ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓቱ ውስጥ ባሉ የተለያዩ አካላት ማለትም ተመዝጋቢ፣ መዝጋቢ፣ ተጠቃሚ አካላት፣ አረጋጋጭ አካላት እና በዲጂታል መታወቂያ ተቋም መካከል የሚኖረውን ግንኙነት በሕግ የሚመራበትን የመተማመኛ ማዕቀፍ መዘርጋት በማስፈለጉ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት የሚከተለው ታውጏል፡፡

WHEREAS, establishing a technologically developed, cross sectorial foundational Digital Identification System, helps to plan national development effectively, create economic transformation, ensure good governance, reduce wastage of resources, eliminate redundancy and ensure inclusiveness when policies are designed and development plans are executed;

WHEREAS, establishing a nationwide Digital Identification System is important to institute a reliable, accessible and secured system, and to promote the country's social, political and economic development and predictability, to ensure the overall peace and security of Residents and reinforcing the justice system;

WHEREAS, it is necessary to establish a legal basis for the use of Digital Identification in a comprehensive, consistent and reliable method by establishing a Digital Identification System for the registration of Residents of the country and by retaining the information of the Registrants; properly define the trust framework and legalize the relationship between the various stakeholders of the Digital Identification System, including the Registrant, Registrar, Relying Party, Authentication Service Provider and the Digital Identification Institution;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

ክፍል አንድ**ጠቅላላ ድንጋጌዎች****፩. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ መታወቂያ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፬/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፦

፩/ “መሠረታዊ መታወቂያ” ማለት በአንድ ነዋሪ ልዩ ማንነት ላይ በመመስረት አገልግሎቶችን በቀላሉ ለማግኘት የሚያስችል ሕጋዊ መለያ ነው፤

፪/ “የዲሞክራሲ መታወቂያ ሥርዓት” ማለት የዲሞክራሲ እና ባዮሜትሪክ መረጃ መዝግቦ በማዕከላዊ ቋት በመያዝና ለእያንዳንዱ ነዋሪ ልዩ ቁጥር በመስጠት የተደራጀ እና አስተማማኝ መሠረታዊ የመታወቂያ ሥርዓት ነው፤

፫/ “የዲሞክራሲ መታወቂያ” ማለት በዲሞክራሲ መታወቂያ ሥርዓት ውስጥ ለተመዘገበ ነዋሪ የሚሰጥ ልዩ ቁጥር ያለው መለያ ነው፤

፬/ “የህፃናት ዲሞክራሲ መታወቂያ” ማለት በተቋሙ አሠራር መሠረት የሚወሰንና ለአካለ መጠን ላልደረሰ ህፃን ያለ ባዮሜትሪክ መረጃ የሚሰጥ ልዩ ቁጥር ያለው ጊዜያዊ የዲሞክራሲ መታወቂያ ዓይነት ነው፤

፭/ “ባዮሜትሪክ መረጃ” ማለት የጣት አሻራ፣ የዐይን ብሌንና የፊት ገፅታ ምስልን በስሌት ለመያዝ የሚችሉ የአንድ የተፈጥሮ ሰው ልዩ የሰውነት አካላዊ መለያዎች ናቸው፤

SECTION ONE**General Provisions****1. Short Title**

This Proclamation may be cited as “Ethiopian Digital Identification Proclamation No. 1284/2023.”

2. Definition

Unless the context requires otherwise in this Proclamation:

1/ “Foundational Identification” means a legal identifier that enables Resident to access services by making use of his unique identity;

2/ “Digital Identification System” means an organized and reliable Foundational Identification system that provides a Unique Number to each Resident by collecting Demographic and Biometric Data in a central database;

3/ “Digital Identification” means a Foundational Identification with a Unique Number that is issued to a resident that is registered on the Digital Identification System;

4/ “Minor Digital Identification” is a type of temporary Digital Identification issued without collecting Biometric Data to a minor as defined per the guidelines of the Institution;

5/ “Biometric Data” means physical attributes that can be computed off of a natural person such as fingerprints, iris and facial photo used for unique calculation of a person’s identity;

፮/ “የዲሞክራሲ መረጃ” ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ የተጠቀሱት ወደ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚገቡ የተመዘጋቢ መረጃዎች ሲሆኑ የባዮሜትሪክ መረጃን አይጨምርም፤

፯/ “ልዩ ቁጥር” ማለት በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ውስጥ አንድ ነዋሪ ስኬታማ የባዮሜትሪክ እና የዲሞክራሲ መረጃዎችን ምዝገባን ሲያጠናቅቅ ለተመዘጋቢ የሚሰጥ ልዩ፣ ተደጋጋሚ ያልሆነ ቁጥር ሲሆን፤ በልዩ ሁኔታ ተቋሙ በሚሰጠው ውሳኔ ካልሆነ በስተቀር፤ አንድ ጊዜ ለተመዘጋቢ ከተሰጠ የማይለወጥ ቋሚ ቁጥር ነው፤

፰/ “ተለዋጭ ቁጥር” ማለት ከዲጂታል መታወቂያ ጋር በሚስጥራዊ ሁኔታ የተያያዘ፤ የተመዘጋቢን ግላዊነት ለመጠበቅ በሚያስችል መልኩ ከዲጂታል መታወቂያ ሥርዓቱ አንድም ሆነ ከዛ በላይ ሊፈጠር የሚችል ልዩ ቁጥር ነው፤

፱/ “ተቋም” ማለት የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓትን የሚያስተገብርና ይህንን አዋጅ የሚያስፈጽም መንግሥታዊ የዲጂታል መታወቂያ ተቋም ወይም እንደአስፈላጊነቱ ለሥራው አግባብነት ያለው መንግሥታዊ ተቋም ውስጥ የሚደራጅ ጽህፈት ቤት ሊሆን ይችላል፤

፲/ “ነዋሪ” ማለት በፍትሐብሄር ሕጉ አንቀጽ ፩፻፸፬ እና ፩፻፸፭ የተመለከተውን የመኖሪያ ቦታ መስፈርት በሚያሟላ አግባብ በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖር ወይም አግባብ ባለው ሕግ መሠረት በሚመለከተው አካል ፈቃድ አግኝቶ የሚኖር የተፈጥሮ ሰው ነው፤

6/ “Demographic Data” means the non-biometric personal attributes of a resident entered into the Digital Identification System, referred in Article 9 of this Proclamation;

7/ “Unique Number” means a special, and non-repeating number issued to a Registrant by the Digital Identification System after a successful registration of Biometric and Demographic Data and once issued, it is permanent unless in exceptional circumstances defined by the Institution;

8/ “Alias Number” is a Unique Number generated one or more times from the Digital Identification System to be securely and privately associated with the unique Digital Identification of the Resident;

9/ “Institution” means a Governmental Digital Identification entity that will implement the Digital Identification System and execute this Proclamation or it may be an office established within a relevant Government body;

10/ “Resident” means a natural person living in Ethiopia fulfilling the requirement of residence place provided in Article 174 and 175 of the Civil Code or living in Ethiopia by obtaining residence permit from relevant authority;

፲፩/ “ተመዝጋቢ” ማለት የዲሞክራሲ እና የባዮሜትሪክ መረጃ በመስጠት፤ ምዝገባ አከናውኖ የዲጂታል መታወቂያ የሚሰጠው ነዋሪ የሆነ ሰው ነው፤

፲፪/ “መዝጋቢ አካል” ማለት የዲጂታል መታወቂያ ተቋም ወይም በተቋሙ በሚሠጥ ፈቃድ ወይም ውክልና መሠረት የተመዘጋቢን መረጃ የሚሰበስብ ሰው ነው፤

፲፫/ “ምዝገባ” ማለት ከመዝጋቢ አካል ወደ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓቱ የተላከ የተመዘጋቢ መረጃን ልዩ በሆነ ሁኔታ በማረጋገጥ የመመዝገብ ሂደት ነው፤

፲፬/ “ተጠቃሚ አካል” ማለት ከዲጂታል መታወቂያ ተቋም እና ከግለሰቡ በተሰጠ ፈቃድ እና መረጃ ላይ ተመሥርቶ የግለሰብ ማንነትን የሚያረጋግጥ ሰው ነው፤

፲፭/ “ማረጋገጥ” ማለት ከዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ማረከላዊ መረጃ ቋት ጋር ቀጥታ በኔትዎርክ ወይም ያለኔትዎርክ በማመሳከር የግለሰብን ማንነት የማጣራትና ማረጋገጫ የመስጠት ሂደት ነው፤

፲፮/ “አረጋጋጭ አካል” ማለት የዲጂታል መታወቂያ መረጃዎች ከተጠቃሚ አካል በሚቀርብ ጥያቄ የማረጋገጥ አገልግሎት የሚሰጥ ሰው ነው፤

፲፯/ “የግል መረጃ” ማለት በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚሰበስቡ የባዮሜትሪክ እና በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፱ ላይ የተመለከቱት የዲሞክራሲ መረጃዎች ናቸው፤

11/ “Registrant” means a resident person who receives a Digital Identification after providing his Demographic and Biometric data;

12/ “Registrar” means the Digital Identification Institution or a person entrusted by the Institution to collect the individuals’ data;

13/ “Registration” means the process of enrolling a Registrant, through a unique deduplication process of personal data sent by the Registrar to the Digital Identification System;

14/ “Relying Party” means a person that authenticates an individual's identity, with the knowledge and consent of the Digital Identification Institution and the individual;

15/ “Authentication” means the process of verifying and authenticating, whether online or offline, the identity of an individual against the registered information in the Digital Identification System central database;

16/ “Authentication Service Provider” means a person that responds to a request for authentication of Digital Identification Data at the inquiry of a Relying Party;

17/ “Personal Data” means Biometric Data collected with the Digital Identification System and Demographic Data indicated under Article 9 of this Proclamation;

፲፰/ “ጥንቃቄ የሚፈልግ የግል መረጃ” ማለት፦

- ሀ) ብሔርን፤
- ለ) የዘረመልን፤
- ሐ) የአካላዊ ወይም የአዕምሯዊ ጤንነት ወይም ሁኔታን፤
- መ) የፖለቲካ አመለካከትን፤
- ሠ) ሃይማኖትን ወይም ሌላ ሃይማኖት ነክ አስተሳሰብን፤
- ረ) የተፈጸመ ወይም ተፈጸመ የተባለ ወንጀልን፤
- ሰ) የተፈጸመ ወይም ተፈጸመ የተባለ ወንጀልን አስመልክቶ የተካሄዱ ሂደቶችን፤ እነዚህ ሂደቶች የተጠናቀቁበት መደምደሚያን ወይም በሂደቶቹ ዙሪያ ፍርድ ቤቶች የሰጡት የቅጣት ውሳኔን፤
- ሸ) በተቋሙ ወይም ሌሎች ሥልጣን ባላቸው ተቋማት የሚወሰኑ ጥንቃቄ የሚፈልጉ የግል መረጃዎችን ሊጨምር ይችላል፡፡

፲፱/ “የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ” ማለት ልዩ የመታወቂያ ቁጥር ወይም ተለዋጭ ቁጥርና የተመዘጋቢ መረጃ የያዘ በቁሳዊ ወይም በዲጂታል አማራጭ የሚዘጋጅ የሰነድ ማስረጃ ነው፤

፳/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፵፮ መሠረት የተቋቋመ ክልል ሲሆን ለዚህ አዋጅ ዓላማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ይጨምራል፤

18/ “Sensitive Personal Data” means data

- on a natural person:
- a) racial or ethnic origins,
- b) genetic data,
- c) physical or mental health or condition,
- d) political opinion,
- e) religious beliefs or other beliefs of a similar nature,
- f) the commission or alleged commission of an offense,
- g) any proceedings for an offense committed or alleged to have been committed, the disposal of such proceedings or the sentence of any court in the proceedings,
- h) any other personal data as the Institution or other authorized entities may determine to be sensitive personal data.

19/ “Digital Identification Credential”

means a physical or Digital documentary evidence containing Personal Data and either the Unique Identification Number or Alias Number;

20/ “Region” means a Region established

in accordance with Article 47 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and for the purpose of this Proclamation, it includes Addis Ababa City Administration and Dire Dawa City Administration;

፳፩/ “መንግሥት” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ሲሆን በዚህ አዋጅ ዓላማ የክልሎች አስተዳደሮችንም ያካትታል፤

፳፪/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤

፳፫/ በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ የታ የተገለፀው የሴትንም የታ ይጨምራል፡፡

፫. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኝ በማንኛውም ሰው ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

፬. ዓላማዎች

የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ ነዋሪዎች በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ሲንቀሳቀሱ በቀላሉ የመታወቅ መብታቸው እንዲፈጸም በማድረግ ለሰብአዊ መብቶች አከባቢ እና ለመልካም አስተዳደር መሻሻል አስተዋፅኦ ማድረግ፤

፪/ አገልግሎት ማግኘት የሚፈልጉ ግለሰቦችን በቀላሉ ለመለየት የሚያስችል የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት በመዘርጋት በአገልግሎት ሰጪ እና አገልግሎት ተቀባይ መካከል እምነት አንዲጎለብት ማድረግ፤ ሕገ-ወጥ ተግባራትን መከላከል፤

፫/ ሀገር አቀፍ የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ሀገራዊ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች እና ዕቅዶች ሲቀረቡ እና የልማት ሥራዎች ሲከናወኑ ድግግሞሽን መቅረፍ፤ በዚህም የሃብት ብክነትን መቀነስ እና አካታችነትን ማጎልበት፤

21/ “Government” means the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia; and for the purpose of this Proclamation, it includes Regional Administrations;

22/ “Person” means any natural or Juridical person;

23/ In this Proclamation, any phrase expressed with a masculine gender includes the feminine gender.

3. Scope of Application

This Proclamation shall be applicable on any person in Ethiopia.

4. Objectives

The Digital Identification System shall have the following Objectives: -

1/ To contribute to the protection of human rights and the improvement of good governance by ensuring that residents’ right to be easily identified when they move from place to place in the country;

2/ To establish a Digital Identification System that allows easy identification of individuals who want to receive services, to build trust between service providers and service recipients, and prevent illegal activities;

3/ To address duplication of efforts in the preparation of national policies, strategies, plans and in undertaking development activities; thereby reducing resource wastage and enhancing inclusiveness;

፬/ የዜጎችን የዲሞግራፊክ እና ባዮሜትሪክ መረጃ ለመሰብሰብ የሚያስችል አንዲሁም፤ በዘርፉም ሆነ በክልል አደረጃጀት ያልተገደበ በብሔራዊ ደረጃ ተናባቢ የሆነ ሥርዓት በመዘርጋት፤ ለሌሎች መንግሥታዊ እና መንግሥታዊ ላልሆኑ አካላት የመታወቂያ ሥርዓት የመረጃ ምንጭ ሆኖ ማገልገል፤ አገልግሎት ተኮር የሆኑ የመታወቂያ ሥርዓቶች ወደ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት እንዲሸጋገሩ ማጠናከር።

፭. ተቋም ስለማቋቋም

በዚህ አዋጅ መሠረት የዲጂታል መታወቂያን ሥርዓት በተመለከተ የተደነገጉ ተግባርና ኃላፊነቶችን የሚያስፈፅም ተቋም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ መሠረት ይቋቋማል ወይም እንደአስፈላጊነቱ ለሥራው አግባብነት ያለው መንግሥታዊ ተቋም ውስጥ ሊደራጅ ይችላል።

ክፍል ሁለት

ስለ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት መርሆዎች ፣ ምዝገባ እና አገልግሎት አሰጣጥ

፮. መርሆዎች

የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት በሚከተሉት መርሆች ይመራል፦

፩/ አካታችነት፤

፪/ አስተማማኝነት፤

፫/ የተመጠነ መረጃ፤

፬/ የተናባቢነት፤

፭/ ግልፅኝነት እና ተጠያቂነት፤

፮/ ቴክኖሎጂ መር።

4/ To collect demographic and biometric data of residents by establishing a system that is consistent at the national level, which is not limited by sector or regional states and to serve as a source of identification system for other governmental and non-governmental entities; to ensure the transition of service-oriented identifications to a Digital Identification System.

5. Establishing Instituion

The Council of Ministers may establish by Regulation an Institution to implement the powers and responsibilities of the Digital Identification System stipulated in this Proclamation or it may be established within a relevant Government body as the case may be.

SECTION TWO

Digital Identification System Principles,

Enrollment and Service Provision

6. Principles

Digital Identification System shall abide by the following principles:

1/ Inclusiveness;

2/ Infallibly;

3/ Data minimization;

4/ Interoperability;

5/ Transparency and accountability;

6/ Technology lead.

፯. የዲጂታል መታወቂያ የማግኘት መብት

ማንኛውም ዲጂታል መታወቂያ ለማግኘት የባዮሜትሪክና ዲሞግራፊክ መረጃ በመስጠት የተመዘገበ ነዋሪ ዲጂታል መታወቂያ የማግኘት መብት አለው፡፡

፰. የምዝገባ ስርዓት

፩/ ተቋሙ ወይም መዝጋቢው አካል ማንኛውም ነዋሪ ለምዝገባ በሚያመለክትበት ጊዜ ቀደም ሲል አመልካቹ ዲጂታል መታወቂያ ያልተሰጠው መሆኑን የማረጋገጥ ሃላፊነት አለበት፤

፪/ ተቋሙ ወይም መዝጋቢው አካል የተመዘጋቢው የግል መረጃን ለማረጋገጥ የሚያገለግሉ የመታወቂያ ሰነዶች እና ሌሎች በተቋሙ ተቀባይነት ባላቸው ሰነዶች ወይም የሰው ምስክር ማስረጃዎችን በመጠቀም በማረጋገጥ መመዝገብ ይኖርበታል፡፡ ዝርዝሩ ተቋሙ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

፱. የግል መረጃ ምዝገባ ሥርዓት

፩/ ወደ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚገባ የግል መረጃ የኢያንዳንዱን ተመዝጋቢ የዲሞግራፊክ መረጃ እና ባዮሜትሪክ መረጃን ያካተተ መሆን አለበት፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ላይ የተደነገገው ጠቅላላ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚከተሉትን የዲሞግራፊክ መረጃዎች ማካተት አለበት፦

ሀ) ስም፣ የአባት ስም፣ የአያት ስም ወይም በዚህ መልክ የተደራጀ ሕጋዊ ስም ለሌለው ተመዝጋቢ ተቋሙ ተመዝጋቢው በአካባቢው ማህበረሰብ በሚጠራበት ስም ይመዘግበዋል፤

7. The Right to get Digital Identification

Any resident who registered for Digital Identification by giving his biometric and demographic data shall have the right to get Digital Identification.

8. Registration System

1/ When any Resident applies for registration, the Institution shall ensure that the applicant has not given Digital Identification before;

2/ The Institution or Registrar entity shall verify and register the personal data of the Registrant using identification documents and other documents acceptable by the Institution or witnesses. The details shall be decided by Directive to be issued by the Institution.

9. Registration System of Personal Data

1/ Personal Data pushed to the Digital Identification System shall consist of Demographic and Biometric Data of each Registrant;

2/ Without prejudice to Sub Article (1) of this Article, Digital Identification System shall consist of the following Demographic Data:

a) First Name, Father's Name, Grandfather's Name or when the Registrant does not have such legal name, the Institution may collect the name of the Registrant which is known by the local community;

ለ) ዜግነት፤	b) Nationality;
ሐ) የትውልድ ቀን፣ ወር እና ዓመት፤	c) Date of birth, month and year;
መ) ፆታ፤	d) Gender;
ሠ) መኖሪያ አድራሻ፡፡	e) Domicile Address.
፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ጥንቃቄ የሚፈልግ የግል መረጃን ሳይጨምር የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚከተሉትን መረጃዎች እና ሌሎችም በአማራጭነት ሊይዝ ይችላል፡- ሀ) የእናት ሥም፤ ለ) ስልክ ቁጥር፤ ሐ) የኢሜይል አድራሻ፤ መ) ፖስታ አድራሻ፡፡	3/ Without prejudice Sub-Article (2) of this Article, with the exception of sensitive Personal Data, additional personal data may be collected including, but not limited to: a) Mother's name; b) Phone number; c) Email address; d) Postal Address.
፬/ አንድ ተመዝጋቢ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳ መሠረት የተዘረዘሩ የመታወቂያ ሰነድ ማስረጃዎች ማቅረብ በማይችልበት እና በምስክር በሚመዘገብበት ጊዜ ምስክሩ፡- ሀ) ልዩ ቁጥር ያለው፣ ወይም ለ) በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተመዘገበ መሆን አለበት፡፡	4) Pursuant to Article 8 of this Proclamation; if the Registrant fails to submit the required proof of identity, he may present an individual witness who: a) has a Unique Number, or b) is Registered in the Digital Identification System.
፭/ ስለ ባዮሜትሪክ መረጃ ምዝገባ ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በአካል ጉዳት ወይም በሌላ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ተመዝጋቢው ሌሎች ባዮሜትሪክ መረጃ መስጠት አለመቻሉ በመዝጋቢው አካል ከተረጋገጠ፣ የፊት ገፅታ ፎቶግራፍ ብቻ በመመዝገብ ዲጂታል መታወቂያ ሊሰጥ ይችላል፤	5) Registration of Biometric Data a) without prejudice to Sub Article (1) of this Article, if it is confirmed by the Registrar that the Registrant can not give Biometric Data because of physical injury or due to a reason beyond capacity, Digital Identification may be provided by registering facial photograph;

ለ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ ፊደል ተራ (ሀ) የተጠቀሰው አንደተጠበቀ ሆኖ፤ በአካል ጉዳት ምክንያት ተመዝጋቢው ሌሎች ባዮሜትሪክ መረጃ መስጠት አለመቻሉ በተቋሙ ከተረጋገጠ፤ ከፊት ገፅታ ፎቶግራፍ ውጪ ሌላ የባዮሜትሪክ መረጃ አስገዳጅ መሆን አይኖርበትም፤

ሐ) በጤና፣ በዕድሜ ወይም በሌላ ክስቅም በላይ በሆነ ምክንያት መዝጋቢው አካል ምዝገባ በሚያደርግበት ቦታ መምጣት የማይችሉ ተመዝጋቢዎችን ባሉበት ቦታ ወይም አመቺ በሆነ ቦታ በመገኘት መዝጋቢው አካል ምዝገባ ሊያደርግ ይችላል፤

መ) የግል መረጃ ተቋሙ በሚያወጣው መመሪያ በሚወሰነው የጊዜ ገደብ መሠረት መታደስ ይኖርበታል፤

ሠ) የዚህ ንዑስ አንቀጽ ዝርዝር አፈፃፀም ተቋሙ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

፲. ህፃናት የዲጂታል መታወቂያ ስለሚያገኙበት ሁኔታ

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ እንዲሁም አንቀጽ ፱ ንኡስ አንቀጽ (፩) ላይ የተደነገገው ቢኖርም፤ ለህፃናት የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ላይ ለመመዝገብ፤ በሥርዓቱ ላይ የተመዘገበ ወላጅ፤ አሳዳጊ፤ ሕጋዊ ሞግዚት ወይም ሌላ ማንኛውም ሕጋዊ አካል በኩል የህፃኑን ዲሞግራፊክ መረጃ ብቻ በመመዝገብ ህፃኑ መታወቂያውን መውሰድ ይችላል፡፡

b) Without prejudice to Pharagraph (a) of this Sub Article, if it is attested by the Institution that the Registrant can not give other Biometric Data due to physical injury, other Biometric data except facial photo shall not be mandatory;

c) The Registrar may register Registrants who can not appear at the registration place due to health, age or due to other reason beyond capacity at their place or any other convenient place;

d) Personal Data shall be renewed with in time interval decided by Directive to be issued by the Institution;

e) The detail implementation of this Sub Article shall be decided by Directive to be issued by the Institution.

10. Circumstances of Issuance of Digital Identification for Minors

Notwithstanding to Article 7 and Article 9 Sub Article (1) of this Proclamation, minors can be registered upon giving the Demographic Data by a registered parent, caretaker, legal guardian or any legal body who can take responsibility to the minor and such person may take Digital Identification.

፲፩. ስለ ልዩ ቁጥር

፩/ መዝጋቢው አካል በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ የተዘረዘሩትን የተመዝጋቢ መረጃዎች መዝግቦ ወደ ሥርዓቱ ካስገባ በኋላ፣ ተቋሙ አንድ ነዋሪ ከሌላ ነዋሪ በልዩነት እና በአስተማማኝነት ለመለየት የሚያስችል ልዩ ቁጥር ለእያንዳንዱ ተመዝጋቢ መስጠት ይኖርበታል፤

፪/ ልዩ ቁጥሩ ኤሌክትሮኒክ በሆነ ሥርዓትና በሚስጥራዊ መንገድ የሚመነጭ ሲሆን ከቁጥሩ ጀርባ ያለውን ዝርዝር መረጃ እና ግላዊነት የሚጠብቅ ይሆናል፤

፫/ አንድ ልዩ ቁጥር ለአንድ ተመዝጋቢ ብቻ የሚሰጥ ሲሆን፤ ይህ ልዩ ቁጥርም በቋሚነት ሳይቀየር ከተመዝጋቢው ጋር ይተሳሰራል፤

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተጠቀሰው ልዩ ቁጥር እንደተጠበቀ ሆኖ በተቋሙ አሠራር ለተለያዩ የሥራ ዘርፎች፣ በተለየ መልኩ ወይም በተመዝጋቢው ፍላጎት፣ ከልዩ ቁጥር ጋር በሚስጥራዊ ሁኔታ የተያያዙ፣ የተመዝጋቢን ግላዊነት ለመጠበቅ የሚያስችሉ፣ የራሳቸው ጊዜ ገደብ ያላቸው፣ ልዩ ቁጥሩን ተክተው መሥራት የሚችሉ ተለዋጭ ቁጥሮች ማመንጨት ይቻላል፤

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተጠቀሰው ልዩ ቁጥር የማይለወጥ ሲሆን፣ የተመዝጋቢውን የመረጃ ደኅንነት ለመጠበቅ ሲባል በማስረጃ ላይ የሚታተመውና በሌሎች ሁኔታዎች ጥቅም ላይ የሚውለው ቁጥር በተለዋጭ ቁጥር ሊተካ ይችላል፤

11. Unique Number Issuance

1/ Upon collection and pushing of Personal Data to the system as described under Article 9 of this Proclamation, the Institution shall issue to each Registrant a Unique Number that uniquely differentiates that person from others;

2/ The Unique Number shall be generated by electronic means in a confidential manner, and shall preserve the security and privacy of the Personal Data behind the number;

3/ One Unique Number shall be given only to one Registrant and shall remain immutable, irrevocable and permanent;

4/ Without prejudice to the Unique Number referred to in Sub-Article (2) of this Article, Alias Numbers for different work sectors, distinctively or based on the need of the Registrant, with a set validity period meant to shield the privacy of the Unique Numbers, allowing the Registrant to receive authentication service similar to what the Unique Number enables may be generated based on the working procedure of the Institution;

5/ The Unique Number described in Sub Article (2) of this Article is immutable, hence for the purpose of protecting the privacy of the Registrant it can be replaced by an Alias Number that may be printed on Digital Identification Credentials or can be used for other purposes;

፮/ የዲጂታል መታወቂያ ልዩ ቁጥር የጠፋበት ማንኛውም ሰው ልዩ ቁጥሩ ስለመጥፋቱ ለዲጂታል መታወቂያ ተቋም ወይም ተቋሙ ከወከለው አካል ተገቢውን ክፍያ በመፈፀም በተቋሙ አሠራር መሠረት ቁጥሩን መልሶ ማግኘት ይችላል፤

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በተቋሙ አሠራር መሰረት የተመዘጋገበው ሞት ከተረጋገጠ፤ ተቋሙ ልዩ ቁጥሩ ሳይቀየር እንደፀና እንዲቆይ እና ለማረጋገጥ አገልግሎት ሥራ ላይ እንዳይውል የማድረግ ሃላፊነት ይኖርበታል፤

፰/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) ላይ ያለው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በተመዘጋገበው ፍላጎት ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የዲጂታል መታወቂያ ልዩ ቁጥር ሊቆለፍ ወይም ከሥራ ውጪ እንዲሆን ሊደረግ ይችላል፤ ዝርዝር አፈፃፀሙ ተቋሙ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናል፡፡

፲፪. ስለ ዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ

፩/ ተቋሙ እና ውክልና በተሰጣቸው አካላት የሚሰጥ ማንኛውም ዓይነት የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ የሚከተሉትን መረጃዎች መያዝ አለበት፦

ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩት መረጃዎች በሙሉ፤

ለ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፭) ፊደል ተራ (ለ) ላይ የተጠቀሰውን የፊት ገፅ ፎቶግራፍ፤

6/ Any Registrant who has lost his Unique Number may recover from the Institution or from another entity authorized by the Institution up on effecting the necessary payment based on procedures put in place by the Institution;

7) Without prejudice to Sub-Article (4) of this Article, if the death of the Registrant is confirmed by the procedures of the Institution, the Institution shall has the obligation to make the Unique Number remains immutable and ensure that the Unique Number is not used for authentication service;

8) Without prejudice to Sub Article (3) of this Article an individual's Digital Identification Unique number may be locked or disabled as per his request or by a court order. The detailed procedure shall be determined by a Directive to be issued by the Instituion.

12. Digital Identification Credential

1/The Digital Identification Credential issued by the Institution and by other authorized entities shall contain the following personal data:

a) All the Data listed under Article 9 Sub Article (2) of this Proclamation;

b) facial Photograph referred to in Article 9 Sub Article (5) Paragraph (b) of this Proclamation;

ሐ) ልዩ ወይም ተለዋጭ ቁጥር፤

መ) መታወቂያው የተሰጠበት እና የሚያበቃበት ቀን፤ እና

ሠ) ሌሎች በአንቀጽ ፱ ውስጥ ከተጠቀሱ መረጃዎች ውስጥ በተቋሙ የሚወሰኑ መረጃዎች፡፡

፪/ የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ ዕድሳት ከባዮሜትሪክ መረጃ የእድሳት ዘመን ጋር አብሮ መሆን ይኖርበታል፤ ሆኖም የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ እስከሚታደስ ድረስ የዲጂታል መታወቂያ ማረጋገጫ አገልግሎት መስጠት አይቻልም፤

፫/ የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ በተቋሙ ወይም ተቋሙ በወከላቸው አካላት ሊሰጥ ይችላል፤

፬/ ተቋሙ የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ በሚያድስበት ጊዜ ቀድሞ የተሰበሰቡ መረጃዎች ትክክለኛነታቸውን እና የተመዘጋገበውን ማንነት ትክክለኛነት አረጋግጦ የማደስ ግዴታ አለበት፤

፭/ ዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ የጠፋበት ወይም የተበላሸበት ማንኛውም ነዋሪ፤ መታወቂያው ስለመጥፋቱ የሚገልጽ ማስረጃ ወይም የተበላሸውን መታወቂያ በማያያዝ፤ በምትኩ ዲጂታል መታወቂያ እንዲሰጠው ለተቋሙ በማመልከት የተቋሙን አሠራር ተከትሎ መውሰድ ይችላል፤

c) Unique or Alias Number;

d) Date of issuance and date of expiry of the Digital Identification Credential; and

e) Other Data provided under Article 9 of this Proclamation subject to the decision of the Institution;

2/ The Digital Identification Credential must be renewed upon the recapture of biometric data; however, if the Digital Identification Credential has expired, it shall not be used for authentication services;

3/ Digital Identification Credentials may be issued by the Institution or by other bodies mandated by the Institution;

4/ The Institution shall has the obligation to renew the Digital Identification Credential after verifying the Registrant's Personal Data collected before;

5/ A Registrant whose Digital Identification Credential is lost or damaged can apply for a replacement and obtain a new credential upon presenting proof of loss or attaching the damaged credentials as per the procedures put in place by the Institution;

፮/ የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ ወድቆ ያገኘ ማንኛውም ሰው መታወቂያውን ወዲያውኑ ለተቋሙ ወይም በአቅራቢያው ለሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ማስረከብ አለበት፡፡

፲፫. ስለ ቋንቋ

፩/ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚመዘገቡ እና በዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ ላይ የሚገለፁ የግል መረጃዎች በፌዴራል መንግሥት የሥራ ቋንቋ፣ ምዝገባ በሚካሄድበት ክልል የሥራ ቋንቋ እና በእንግሊዘኛ ይሆናል፤

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ላይ የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚመዘገብም ሆነ በዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ ላይ የሚወጣ መረጃ ተቋሙ በሚያወጣው መመሪያ በሚወሰነው መሰረት በተጨማሪ የሀገር ውስጥ ቋንቋ ሊመዘገብ ይችላል፡፡

፲፬. ስለ ዲጂታል መታወቂያ የመረጃ ለውጥ

፩/ ማንኛውም ተመዝጋቢ ወደ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት በገቡ የግል መረጃዎች ላይ ለውጥ ሲኖር የዲጂታል መታወቂያ ለሚሰጠው አካል ማሳወቅ አለበት፡፡

፪/ ተቋሙ ወይም መዝጋቢው አካል በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተሰበሰቡ መረጃዎች በተለያዩ ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ ምክንያት ከጠፉ ወይም ከተበላሹ ለተመዝጋቢው ማሳወቅ እና መረጃዎቹ እንደገና እንዲሟሉ ማድረግ አለበት፡፡

6/ Any person who finds a lost physical Digital Identification Credential shall return it to the Institution or to a nearby police station.

13. Language

1/ Personal Data collected into the Digital Identification System and displayed on Digital Identification Credentials shall be in the working languages of the Federal Government, in the working language of the Regional Government where registration is took place and in English;

2/ Without prejudice Sub Article (1) of this Article, Personal Data may be recorded and Digital Identification Credential printed in additional local language as per a Directive to be issued by the Institution.

14. Change of Information of Digital Identification

1/ Any Registrant shall notify to the Institution of the changes to his Personal Data collected to the Digital Identification System after Registration.

2/ The Institution or Registrar shall notify to the Registrant and let the Registrar updated Data collected by Digital Identification System if the Data collected are misplaced or destroyed by any natural or man made disasters.

ክፍል ሶስት**ስለ ዲጂታል መታወቂያ ተጠቃሚ አካላት እና****የማረጋገጥ አገልግሎት****፲፭. ስለ ተጠቃሚ አካላት**

፩/ ማንኛውም ተጠቃሚ አካል ለነዋሪው ለሚሰጠው አገልግሎት የዲጂታል መታወቂያ እንደ አስገዳጅ ቅድመ ሁኔታ የሚያደርግ አሠራር ለመዘርጋት ከሚመለከተው ተቆጣጣሪ አካል ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡

፪/ ተጠቃሚ አካላት በተመዘጋገበው ፈቃድ ላይ ተመስርተው የግለሰብ ማንነትን ለማረጋገጥ የሚያስፈልጋቸውን መረጃ ከተቋሙ ወይም ተቋሙ ከወከለው አረጋጋጭ አካል ማግኘት ይችላሉ፡፡

፫/ ማንኛውም ተመዘጋገቢ፣ በዲጂታል መታወቂያ ላይ የተመሰረቱ አገልግሎቶችን ማግኘት ሲፈልግ፣ በተጠቃሚ አካላት በኩል የማረጋገጥ አገልግሎት ማግኘት ይችላል፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ተጠቃሚ አካላት አገልግሎት መስጠት ከመጀመራቸው በፊት ከተቋሙ ፈቃድ ማግኘት አለባቸው፡፡

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና ንዑስ አንቀጽ (፬) የተጠቀሰው ቢኖርም ተጠቃሚ አካላት የተመዘጋገቡ መረጃን ትክክለኛነት ከአረጋጋጭ አካል ማግኘት በማይችሉበት ወቅት፣ የራሳቸውን ሌላ አማራጭ ተጠቅመው አገልግሎት የመስጠት መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡

SECTION THREE**Relying Parties and Authentication Service****15. Relying Parties**

1/Any Relying Party that wants to put Digital Identification as a mandatory requirement to provide service shall get approval from the concerned regulator.

2/ Relying Parties may receive a Registrant's Personal Data from the Institution or other Authentication Service Providers authorized by the Institution, to authenticat the individual's identity based on the consent of the Registrant.

3/ Any Registrant that needs to access Digital Identification based services, can get Authentication Services from the Relying Parties.

4/ Notwithstanding to Sub Article (2) of this Article Relying Parties shall obtain authorization from the Institution before they start providing service.

5/ Notwithstanding to Sub Article (2) and Sub Article (4) of this Article, if the Relying Parties can not obtain Data of the Registrant from the Institution, they have the right to give service using their own other method.

፮/ ተጠቃሚ አካላት ከዲጂታል መታወቂያ የማረጋገጥ ሥርዓት ያገኙትን መረጃ ይዘው ማቆየት የሚችሉበትን የጊዜ ገደብን በተመለከተ ተቋሙ በመመሪያ ይወስናል።

፲፮. ስለ ማረጋገጥ አገልግሎት አሰጣጥና አጠቃቀም

፩/ የዲጂታል መታወቂያ የአንድን ነዋሪ ማንነትን ለማስረዳት ወይም ለማረጋገጥ እንደ ህጋዊ እና በቂ ማስረጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።

፪/ የዲጂታል መታወቂያ ተቋሙ አንዱ አረጋጋጭ አካል ቢሆንም፤ ተቋሙ በሚሰጠው ውክልና ተጨማሪ አረጋጋጭ አካላትን መሰየም ይችላል።

፫/ ማንኛውም ተመዝጋቢ የዲጂታል መታወቂያ ላይ የተመሠረተ የማረጋገጥ አገልግሎት ለማግኘት ልዩ ቁጥር ወይም ልዩ ቁጥሩን የያዘ የዲጂታል መታወቂያ ማስረጃ ማቅረብ አለበት።

፬/ አረጋጋጭ አካላት የግል መረጃን ለተጠቃሚ አካላት በሚያረጋግጡበት ወቅት የአገልግሎት ፍላጎትን መነሻ በማድረግ፤ ተቋሙ በሚሰጠው ፈቃድ መሠረት፤ ዝቅተኛ ተፈላጊ የግል መረጃዎችን ብቻ መስጠት ይኖርባቸዋል።

፭/ አረጋጋጭ አካላትም ሆኑ ተጠቃሚ አካላት ከዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ላገኙት የግል መረጃ ተገቢ ጥበቃና ደኅንነት የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው።

6/ The duration of the retention period for Personal Data by a Relying Party shall be specified by a Directive of the Digital Identification Institution.

16. Authentication Service Provision and Usage

1/ Digital Identification may be taken as a legal and sufficient evidence to proof or authenticate a Resident's identity.

2/ Though the Institution is one of the authentication service providers, It may authorize an additional authentication service providers.

3/ Any Registrant that wants to receive Digital Identification based Authentication Service shall present Unique Number or a Digital Identification Credential with its Unique Number.

4/ When the Authentication Service Providers authenticat personal data, they shall provide only minimal necessary level of personal data based on the needs of the Relying party as authorized by the Institution;

5/ Authentication Service Providers as well as Relying Parties shall ensure the safety and security of the Personal Data they received from the Digital Identification System.

ክፍል አራት**የግል መረጃ ጥበቃና ደኅንነት፣ አስተዳደር እና የቅሬታ****አፈታት ሥርዓት****፲፮. የግል መረጃ ጥበቃ እና ደኅንነት**

፩/ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተሰበሰበ ማንኛውም የተመዘጋገበ ግላዊ መረጃ ባለቤት ተመዝጋቢው በመሆኑ፤ በማንኛውም የዲጂታል መታወቂያ አሠራር ሥርዓት ውስጥ አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚደረጉ የማረጋገጥ ተግባራት በተመዘጋገበው ፈቃድ መደረግ አለባቸው፡፡

፪/ ወደ ዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚገቡ መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ በመመዝገብ፣ በማረጋገጥ እና ይዞ በማቆየት ሂደት ባሉ ተግባራት ውስጥ የተመዘጋገበ መረጃዎች ሚኒስቴራዊነት የተጠበቀ እንዲሆን ተቋሙ ማረጋገጥ አለበት፡፡

፫/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፫) በተቀመጠው መርህ መሠረት ለዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚሰበሰቡ መረጃዎች፣ ነዋሪዎችን በልዩ ሁኔታ ለመለየት የግዴታ የሚያስፈልጉና ሥርዓቱን በቀጥታ ከሚደግፉ በስተቀር ሌሎች መረጃዎች ሊሰበሰቡ አይችሉም፡፡

፬/ ማንኛውም ሰው ተመዝጋቢ ፈቃዱን በግልጽ ሳይሰጥ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተመዘገቡ የግል መረጃዎችን መውሰድ፣ ማስራጨት፣ ማተም፣ መጠቀም፣ መረጃውን መስጠት ወይም ቅጂውን ለሶስተኛ ወገኖች ወይም አካላት መስጠት ወይም ይፋ ማድረግ የተከለከለ ነው፡፡

SECTION FOUR**Personal Data Protection, Security,****Management and Grievance Redressal****17. Protection and Security of Personal Data**

1/ The owner of any Personal Data collected for the Digital Identification System is the Registrant; Hence any authentication processes under the Digital Identification System shall be done with the consent of the Registrant.

2/ The Institution shall ensure that, the confidentiality of Personal Data is maintained in the course of collecting, registering, authenticating, storing, and processing of the same.

3/ Data collected in accordance with the principles set out in Article 6 Sub Article (3) of this Proclamation; no information shall be collected for the Digital Identification System other than those necessary to identify Residents and have direct support to the system.

4/ Any person may not collect, distribute, print, use, provide data or transfer a copy to a third party or body or disclose data collected with Digital Identification System without the Registrant's consent.

፮/ አሠራርና ሕግን ጠብቆ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ለተሰበሰበ የማንኛውም ተመዝጋቢ ግላዊ መረጃ ያለ ተመዝጋቢው ፈቃድ ለሌላ ሰው መግለጽ፣ ማስተላለፍም ሆነ እንዲለወጥ መፍቀድ የተከለከለ ነው።

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፭) ላይ የተደነገገው ቢኖርም፣ በሕግ ሥልጣን ለተሰጠው ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሠረት የግል መረጃው ለሚመለከተው ሕጋዊ አካል ሊገለጽ ወይም ሊተላለፍ ይችላል።

፬/ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተሰበሰቡ ግላዊ መረጃን የማያጋልጡ የተጨመቁ ዲሞግራፊክ ሪፖርቶች እና የስታትስቲክስ መረጃዎችን በሕግ ለተፈቀደላቸው አካላት በተቋሙ አሠራር መሠረት ሊሰጡ ይችላሉ።

፭/ ከዲጂታል መታወቂያ ቋት አሠራሩን ጠብቆ ለተጠቃሚ አካላት የተላለፈ የተመዝጋቢ መረጃ የሚያገለግለው ወይም ጥቅም ላይ የሚውለው ለተፈለገው አገልግሎት ብቻ ሲሆን፣ መጀመሪያ ከተላለፈበት ዓላማ ባልወጣ መልኩ ተጠቃሚው አካል ይህንን መረጃ በራሱ ቋት ውስጥ ማስቀመጥና ለራሱ አገልግሎት ብቻ መጠቀም ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፮) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ተጠቃሚ አካላት በተመዝጋቢው ፈቃድ ያገኙትን መረጃ፣ መረጃውን ከወሰዱበት ዓላማ ውጪ ለራሳቸው መጠቀምም ሆነ ለሶስተኛ ወገን አላልፎ መስጠት የተከለከለ ተግባር ነው።

5/ It is prohibited to disclose, transfer or modify the Personal Data of any Registrant, collected under the Digital Identification System in accordance with the Rules and Regulations without the Registrant's consent.

6/ Notwithstanding the Provisions of Sub Article (5) of this Article, the data may be disclosed or transferred to the relevant legal entity authorized by law or by court order.

7/ Summarized demographic reports and statistical data which will not disclose Personal Data collected with in digital identification system may be shared to legally authorized parties in accordance with the procedures of the Institution.

8/ Personal Data transmitted to a Relying Party from a Digital Identification System database following the working procedure, can be used only for that particular service for which it was requested; Relying Parties may store this information in their own database and use it only for their own use, without violating its original purpose.

9/ Without prejudice to Sub Article (7) of this Article, using of Personal Data obtained upon the concent of the Registrant for personal purpose other than they were designed for or sharing to the third parties is prohibited.

፲/ በምዝገባ ወቅት በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የሚዘጋጅ የተመዘጋበውን ሙሉ ፈቃድ፣ መብት እና ግዴታዎች የሚገልፅ የፈቃደኝነት ቅፅ በተመዘጋበው መሞላትና መፈረም አለበት፡፡

፲፩/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፲) ላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በምዝገባ ወቅት ለተመዘጋበው ምስክር ሆኖ ለሚቀርብ ሰው፣ በተቋሙ የሚዘጋጅ የምስክሩን ሙሉ ፈቃድ፣ መብት እና ግዴታዎች የሚገልፅ የፈቃደኝነት ቅፅ በምስክር መሞላትና መፈረም አለበት፤ የምስክሩ ልዩ ቁጥር ወይም የምዝገባና የማንነት ማረጋገጫ ሰነዶች በቅጹ ላይ መሞላት እና በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓቱ ተመዝግቦ መያዝ አለበት፡፡

፲፪/ በዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተሰበሰቡ መረጃዎች ከተለያዩ የተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ፣ የኤሌክትሮኒክ መንገዶችን በመጠቀም ከሚደርሱ ጥቃቶች፣ ከስርቆች፣ ከመጭበርበር እና መሰል የወንጀል ጥፋቶች የሚከላከል ደኅንነቱ የተጠበቀ የሕግና አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት እንዲሁም ጠንካራ የቴክኒክና የደኅንነት ሥርዓት መተግበር አለበት፡፡

፲፫/ ለዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተሰበሰቡ የግል መረጃዎች፣ ለአጠቃቀም አመቺ በሆነ አካሄድ በሥርዓት ተደራጅተው ተቋሙ በሚያስተዳድረው የመረጃ ቋት ውስጥ መቀመጥ አለባቸው፡፡

10/ During registration, a standard consent form prepared by Digital Identification System, which describe the Registrant's rights and obligations shall be completed and signed by the Registrant as proof of consent.

11/ Without prejudice to Sub Article (10) of this Article, in case when a witness testifies for the Registrant, such witness shall fill in a standard consent form prepared by the Institution stating his voluntary consent, rights and obligations, the witness's Unique Number or proof of Digital Identification registration and proof of identity, must be provided, signed and completed on the form.

12/ The Institution shall employ strong administrative, legal, procedural and technical safeguards to ensure the protection of Personal Data from either natural or man-made disasters, electronic attacks, theft, destruction and other similar losses.

13/ Personal Data collected for the Digital Identification System must be organized in a convenient manner and stored securely in a database managed by the Institution.

፲፰. ስለ መረጃ መጭበርበር ወይም መሳሳት

፩/ የአንድ ነዋሪ ዲጂታል መታወቂያ የተጭበረበረ መሆኑ ከተረጋገጠ፣ ተቋሙ ዲጂታል መታወቂያውን ሊቆልፍ፣ መረጃውን ሊያስተካክል፣ ወይም የተጭበረበረው መረጃ ለሌላ አገልግሎት እንዳይውል ለማድረግ የሚያስችሉ ሕጋዊ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ሊወስድ ወይም ክስ ሊመሰርት ይችላል።

፪/ ተቋሙ የተሳሳተ መረጃ መኖሩን ሲያረጋግጥ ልዩ ቁጥሩ ሳይቀየር መረጃውን የማስተካከል ኃላፊነት አለበት።

፲፱. የግል መረጃ አስተዳደር

፩/ የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት የተመዘጋበ. መረጃን በአስተማማኝነት የሚይዝ ጠንካራ መረጃ አስተዳደር ሥርዓት መሆን አለበት።

፪/ የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት በጊዜ ሂደት የሚለዋወጡ የዲጂታል መታወቂያ መረጃዎችን የማዘመን፣ እንደገና የማረጋገጥ፣ የማደስ፣ በጊዜያዊነት የመቆለፍ ወይም የመሻር ሥራዎችን ይሠራል።

፳. የቅሬታና አቤቱታ አቀራረብና አፈታት ሥርዓት

፩/ ተቋሙ የቅሬታ ማስተናገጃ ክፍል ማቋቋም እና ይህንኑ ለተገልጋዮች ይፋ ማድረግ አለበት።

፪/ ማንኛውም ሰዉ በተቀበለው የዲጂታል መታወቂያ አገልግሎትና በተላለፈበት ውሳኔ ላይ ካልተስማማ ለተቋሙ ቅሬታ የማቅረብ መብት አለው።

18. Data Fraud or Error

1/ When the Digital Identification of a Resident is confirmed to be fraudulent, the Institution may lock the Digital Identification, update the data or take other legal precautionary measures to block the fraudulent data from further use or may initiate suit or charge.

2/ Whenever the Institution verifies that there is erroneous Personal Data it has the responsibility to rectify the error, with out changing the Unique Number.

19. Personal Data Management

1/ The Digital Identification System shall be a reliable and robust system to securely and safely administer Personal Data.

2/ The Digital Identification System is tasked with maintaining Personal Data quality over time, including the responsibility of updating, re-verifying, renewing, temporarily locking or revoking Digital Identification Information.

20. Grievance and Complaint Redressal

1/ The Institution shall establish a complaint handling department and notify such establishments to its customers.

2/ Any person against whom Digital Identification service is provided and a decision is made has the right to lodge a complaint to the Institution.

፫/ በተቋሙ የአሠራር ሥርዓት ሂደት የሚያጋጥሙ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች አቀራረብና አፈታት ሂደት፤ ተቋሙ በሚዘረጋው የቅሬታ አቀራረብና አፈታት መመሪያ መሠረት ይፈታል፡፡

፬/ በተቋሙ ውሳኔዎች ቅር የተሰኘ አካል ቅሬታውን ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል፡፡

ክፍል አምስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፳፩. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ ላይ የተመለከቱት ዓላማዎች እና ተግባራት ውጤታማ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ በሚመለከተው አካል በተጠየቀ ጊዜ የመተባበር ግዴታ አለበት፡፡

፳፪. የወንጀል ተጠያቂነት

፩/ በዚህ አዋጅ እና ይህን አዋጅ ተከትለው በሚወጡ ደንቦች እና መመሪያዎች መሠረት ሥልጣን ባለው አካል የተሰጠን ዲጂታል መታወቂያን እንደ ሕጋዊ መታወቂያ ለመቀበል ፈቃደኛ ያልሆነ ወይም ማንነትን ብቻ በማረጋገጥ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በዲጂታል መታወቂያ ለመስጠት ፍቃደኛ ያልሆነ ወይም በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፳፩ ላይ የተመለከተውን የመተባበር ግዴታ የተላለፈ ማንኛውም ሰው ከ፲ሺ (አስር ሺህ) ብር እስከ ፪፻ሺ (አንድ መቶ ሺህ) ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

3/ Any complaints and grievances that may be encountered in the course of service provision of the Institution shall be solved in accordance with the grievance filing and redressal Directive of the Institution.

4/ A party who is dissatisfied with the decisions of the Institution may file a complaint to the pertinent court.

SECTION FIVE

Miscellaneous Provisions

21. Duty to Cooperate

Any person when requested by concerned organ to render the necessary cooperation for the effective implementation of objectives and activities indicated in this Proclamation shall have the obligation to cooperate.

22. Criminal liability

1/ Any person who refuses to receive digital identification as a legal identification or refuse to provide services with Digital Identification issued upon verification of identity by the relevant authority based on this Proclamation, Regulation and Directives to be issued following this Proclamation or violates duty to cooperate under Article 21 of this Proclamation shall be punished with a fine from Birr Ten Thousand (10,000) to Birr One Hundred Thousand (100,000).

፪/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ ንዑስ አንቀጽ ፫፣ ፬ ወይም ፭ ሥር የተደነገገውን በመተላለፍ መታወቂያ ለማግኘት አስፈላጊ ከሆኑት መረጃዎች ውጪ ሌሎች መረጃዎችን የሰበሰበ ማንኛውም መዝጋቢ አካል ከ፲ሺ (አስር ሺህ) ብር እስከ ፩፻ሺ (አንድ መቶ ሺህ) ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

፫/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፯ ንዑስ አንቀጽ (፱) ሥር የተደነገገውን በመተላለፍ ዲጂታል መታወቂያ ለማግኘት የተሰበሰቡ መረጃዎችን ሆነ ብሎ ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ የሰጠ ማንኛውም ሰው ከ፩(አንድ) ዓመት እስከ ፭(አምስት) ዓመት ወይም እንደነገሩ ክብደት እስከ ፰(ስምንት) ዓመት በሚደርስ ፅኑ እስራት ይቀጣል፡፡

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ላይ የተመለከተው ጥፋት የተፈፀመው የሕግ የሰውነት መብት በተሰጠው አካል ከሆነ ከ ፫፻ሺ (ሶስት መቶ ሺህ) ብር እስከ ፰፻ሺ (ስምንት መቶ ሺህ) ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) ስር የተመለከተው ድርጊት የተፈፀመው በቸልተኝነት ከሆነ ቅጣቱ ከ ፯ (ስድስት) ወር እስከ ፩ (አንድ) ዓመት በሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከ ፲ሺ (አስር ሺህ) ብር እስከ ፭ሺ (ሰባ ሺህ) ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይሆናል፡፡

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) ላይ የተመለከተው ጥፋቶች የተፈፀሙት የሕግ የሰውነት መብት በተሰጠው አካል ከሆነ ከ ፩፻ሺ (አንድ መቶ ሺህ) ብር እስከ ፭፻ሺ (አምስት መቶ ሺህ) ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡

2/Any Registrar who collected more data than needed to get digital Identification in violation of Article 17 Sub Article (3), (4) or (5) of this Proclamation shall be punished with fine from Birr Ten Thousand (10,000) to Birr One hundred Thousand (100,000).

3/ Any person who intentionally transfer data collected to receive Digital Identification to a third party in violation of Article 17 Sub Article (9) of this Proclamation shall be punished from 1(One) year to 5(Five) years or in accordance with the circumstance of the case up to 8(Eight) years rigorous imprisonment.

4/ If the crime provided under Sub Article (1) and (2) of this Article is committed by juridical person, it shall be punishable with fine from Birr Three Hundred Thousand (300,000) to Birr Eight Hundred Thousand (800,000).

5/ If the crime provided under Sub Article (3) of this Article is committed negligently the punishment shall be punishable from 6(Six) month to 1(One) year simple imprisonment or with fine from Birr Ten Thousand (10,000) to Birr Seventy Thousand (70,000).

6/ If the crime provided under Sub Article (3) of this Article is committed by a juridical person, it shall be punishable with fine from Birr One Hundred Thousand (100,000) to Birr Five Hundred Thousand (500,000).

፳፫. የተሻሩ ሕጎች

የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሠራር ልማድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

፳፬. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ

የዚህ አዋጅ አንቀፅ ፳፫ ድንጋጌ ቢኖርም ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በተቋሙ የተሰጠ የዲጂታል መታወቂያ በዚህ አዋጅ መሠረት እንደተሰጠ መታወቂያ ተቆጥሮ ሕጋዊነት ይኖረዋል፡፡

፳፭. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

፩/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልግ ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፪/ ተቋሙ ይህን አዋጅ እና ይህን አዋጅ ተከትሎ የሚወጡ ደንቦችን ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡

፳፮. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ሚያዝያ ፱ ቀን ፪ሺ፲፰ ዓ.ም

ሣህለ ወርቅ ዘውዴ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

23. Repealed Laws

No law or customary practice, inconsistent with the provisions of this Proclamation shall be applicable with respect to matters provided for by this Proclamation.

24. Transitory rovisions

Notwithstanding Article 23 of this Proclamation, Digital Identification issued before the adoption of this Proclamation, shall be considered as issued based on this Proclamation and remain legal.

25. Power to Issue Regulation and Directive

1/ The Council of Ministers may issue Regulation necessary to enforce this Proclamation.

2/ The Institution may issue necessary Directives to implement this Proclamation and Regulations issued following this Proclamation.

26. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, On this 18th Day of April, 2023.

SAHLEWORK ZEWDIE
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC
OF ETHIOPIA